

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3335/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณวะสิทธิ์ กับพวก

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 2 หมวด 7 ตอนที่ 39 พิกัด
ประเภทที่ 39.02 ก,39.02 ข.

สินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นพลาสติกที่เป็นแผ่นหรือแถบซึ่งม้วนพันอยู่รอบแกน
กระดาษ ด้านข้างทั้งสองด้านรวมทั้งแกนกระดาษตัดเรียบเสมอกันเป็นพลาสติกใสไม่
ยับยู่ยี่ ทุกม้วนหน้ากว้าง 8 นิ้ว หนักม้วนละ 16.5 ปอนด์ ซึ่งบางม้วนมีกระดาษปิด
บอกน้ำหนักไว้ทั้งยังมีพลาสติกพันหรือหุ้มห่อไว้อีกชั้นหนึ่งสภาพดีใช้งานได้ มีสภาพ
แตกต่างจากเศษพลาสติกที่นำเข้ามาพร้อมกัน ถือได้ว่าเป็นพลาสติกสำเร็จรูปต้อง
ชำระอากรขาเข้าในพิกัดประเภทที่ 39.02 ข.แห่งพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร
พ.ศ.2503 จึงมิใช่เศษพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบ สำหรับเอามาหล่อ หลอม อัด หรือ
ผสมเป็นของสำเร็จรูปรวมทั้งการที่ต้องเสียอากรขาเข้าในพิกัดประเภทที่39.02 ก..

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ โจทก์ได้นำสินค้าประเภทเศษ
พลาสติกจำนวน ๒๑๗ หีบห่อ น้ำหนัก ๙๔,๔๙๒ กิโลกรัม เข้ามาในราชอาณาจักร โดย
สำแดงพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ ๓๙.๐๒ ก.โดยชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้าและ
ภาษีบำรุงเทศบาลรวมเป็นเงิน ๗๙๙,๘๗๙.๙๑ บาท และขอให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยไป

ตรวจสินค้าที่โรงเก็บสินค้าของโจทก์ ผลการตรวจเจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าพบสินค้าบางส่วนเป็นพลาสติกสำเร็จรูปกว้าง ๘ นิ้ว น้ำหนัก ๑๖.๕ ปอนด์ ลักษณะเป็นม้วนจำนวน ๑,๓๓๗ ม้วนน้ำหนัก ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม รวมอยู่ด้วย ซึ่งต้องเสียอากรขาเข้าในพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ข. และได้กักสินค้าไว้ทั้งหมดเป็นการไม่ชอบ เพราะสินค้านี้มีตั้งแต่ขนาด ๒ นิ้วถึง ๑๒ นิ้ว น้ำหนักไม่เท่ากันทุกม้วน ต่อมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๘ เศษพลาสติกงวดที่สองที่โจทก์สั่งซื้อถูกส่งมา เจ้าหน้าที่ของจำเลยแนะนำให้โจทก์แยกสินค้าเสียภาษีตามพิกัด โจทก์ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องปฏิบัติตามโดยสำแดงสินค้าไว้ทั้งสองพิกัดในใบขนสินค้าขาเข้า ฯ แต่ได้ชำระอากรขาเข้าในพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ก. ทั้งหมดเป็นเงิน ๘๙๐,๙๙๙.๘๗ บาทและได้วางประกันประกันไว้ด้วย ขอให้พิพากษาว่าเศษพลาสติกที่โจทก์นำเข้าเป็นสินค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าตามพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ก. ทั้งหมด

จำเลยให้การว่าสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้า ฯ ฉบับแรกเฉพาะที่เป็นพลาสติกที่มีขนาดกว้าง ๘ นิ้ว น้ำหนัก ๑๖.๕ ปอนด์ น้ำหนัก ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมนี้ไม่ใช่เศษพลาสติก แต่เป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์กรรมวิธีแบบโพลีเมอร์เชชั้นและโคโพลีเมอร์เชชั้นชนิดเป็นผืนเป็นแผ่น เป็นแถบจัดเป็นสินค้าตามพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ข. สินค้าดังกล่าวเป็นพลาสติกสำเร็จรูป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ส่วนสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้า ฯ ฉบับหลังโจทก์สำแดงไว้ถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าสินค้าพิพาทจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ก. พิพากษาให้เพิกถอนการอายัดและกักสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าและให้จำเลยคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ปัญหาว่าพลาสติกชนิดที่เป็นม้วน หน้ากว้าง ๘ นิ้ว ที่โจทก์สั่งเข้ามาทั้งสองครั้งนั้นจะต้องเสียอากรขาเข้าในพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ก. หรือ ๓๙.๐๒ ข. เห็นว่าของหรือวัตถุจำพวกพลาสติกที่จะต้องเสียอากรขาเข้าในพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ก. นั้นเป็นของชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเอามาหล่อ หลอมอัดหรือผสมเป็นของสำเร็จรูปรวมทั้งกาว เศษที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ไม่ใช้ของของประเภทนี้ส่วนของหรือวัตถุจำพวกพลาสติกที่จัดเข้าพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ข. นั้นเป็นพลาสติกอื่น ๆ ที่เป็นผืน เป็นแผ่น เป็นแถบและอื่น ๆ การที่จะพิจารณาว่าสินค้าใดเป็นเศษพลาสติกหรือพลาสติกสำเร็จรูปนั้น จะต้องพิจารณาจากสภาพอันแท้จริงของสินค้านั้นเป็นหลักสำคัญ พลาสติกที่เกิดปัญหาโต้แย้งเป็นกรณีพิพาทกันนี้ปรากฏว่าเป็นพลาสติกที่เป็นแผ่นหรือแถบ ซึ่งม้วนพันอยู่รอบแกนกระดาษเป็นพลาสติกใสทั้งสองด้านเรียบเสมอกันไม่ยับยู่ยี่ ทุกม้วนหน้ากว้าง ๘ นิ้ว ที่แกนกระดาษตัดเสมอเท่ากับความกว้างของแผ่นพลาสติกหนักม้วนละ ๑๖.๕ ปอนด์ บางม้วนมีกระดาษปิดบอกร้านหน้าไว้ด้วยมีสภาพดีใช้การได้ ทั้งยังมีพลาสติกพันหรือหุ้มห่อไว้ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งด้วย และมีสภาพแตกต่างจากเศษพลาสติกที่สั่งเข้ามาในคราวเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นพลาสติกสำเร็จรูปต้องเสียอากรขาเข้าในพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ข. ดังนั้นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยสั่งให้โจทก์ที่ ๑ เสียอากรขาเข้าในพิกัดประเภทที่ ๓๙.๐๒ ข. นั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(เสวก จันทรผ่อง-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ